Prüflingsnummer

Fach-Nr. 18

Vor- und Familienname

Industrie- und Handelskammer



Abschlussprüfung Teil 2 bzw. Abschlussprüfung

3- und 3,5-jährige Berufe
60 min

Berufs-Nr. 9907

Prüfungstermin: 09.05.2023

Wirtschafts- und Sozialkunde

Sommer 2023

S23 9907 K10

IHK
PAL - Prüfungsaufgaben- und Lehrmittelentwicklungsstelle
IHK Region Stuttgart

© 2023, IHK Region Stuttgart, alle Rechte vorbehalten

Vorgabezeit: Insgesamt 60 min

Hilfsmittel: Keine

Sehr geehrter Prüfling,

bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, lesen Sie bitte **sorgfältig** die folgenden Hinweise.

1 Allgemeines

Der Aufgabensatz für den Prüfungsbereich **Wirtschafts- und Sozialkunde** besteht aus:

- 18 gebundenen Aufgaben (also mit vorgegebenen Auswahlantworten)
- 6 ungebundenen Aufgaben (die Sie mit Ihren eigenen Worten in möglichst kurzen Sätzen beantworten müssen)
- Anlage(n): keine
- Markierungsbogen (blauer Rahmen/blau)

Tragen Sie bitte vor Beginn der Bearbeitung der Aufgaben auf der Titelseite **dieses Hefts** ein:

- Die Ihnen mit der Einladung zur Prüfung mitgeteilte Prüflingsnummer
- Ihren Vor- und Familiennamen

Für die Ermittlung Ihrer Prüfungsleistungen werden der Markierungsbogen, das Aufgabenheft und gegebenenfalls die Anlage(n) zugrunde gelegt.

Am Ende der Vorgabezeit von 60 min müssen Sie den Aufgabensatz der Prüfungsaufsicht übergeben.

2 Hinweise

Tragen Sie bitte vor Beginn der Bearbeitung der Aufgaben in den Kopf des **Markierungsbogens** und gegebenenfalls auf der/den **Anlage(n)** die dort geforderten Angaben ein:

- Prüfungsart und Prüfungstermin
- Die Nummer Ihrer Industrie- und Handelskammer, falls bekannt
- Die Ihnen mit der Einladung zur Prüfung mitgeteilte Prüflingsnummer
- Die auf der Titelseite dieses Aufgabenhefts aufgedruckte Berufsnummer
- Ihren Vor- und Familiennamen und den Ausbildungsbetrieb
- Ihren Ausbildungsberuf
- Prüfungsfach/-bereich „Wirtschafts- und Sozialkunde“

Sind diese Angaben bereits eingedruckt, prüfen Sie diese auf Richtigkeit.

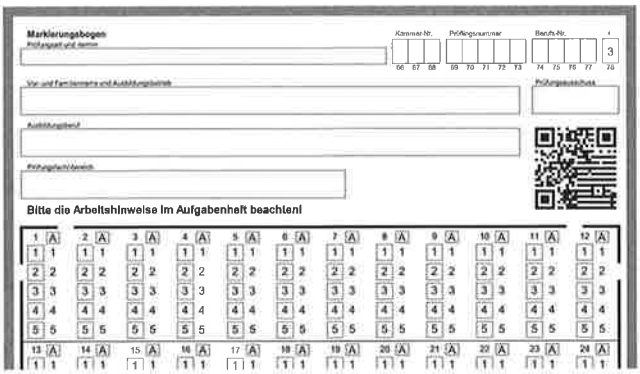
Prüfen Sie danach, ob dieses Heft 18 gebundene und 6 ungebundene Aufgaben enthält. Informieren Sie bei Unstimmigkeiten **sofort** die Prüfungsaufsicht. **Reklamationen nach dem Schluss der Prüfung werden nicht anerkannt.**

Die **ungebundenen** Aufgaben sind im Aufgabenheft mit den Nummern U1 bis U6 bezeichnet.
Von den 6 ungebundenen Aufgaben müssen Sie nur 5 bearbeiten. Entscheiden Sie, welche Aufgabe Sie nicht lösen wollen, und streichen Sie diese im Aufgabensatz durch. Wenn Sie keine Aufgabe streichen, wird die letzte ungebundene Aufgabe nicht gewertet.

Neuerung! Achtung! Unbedingt beachten!

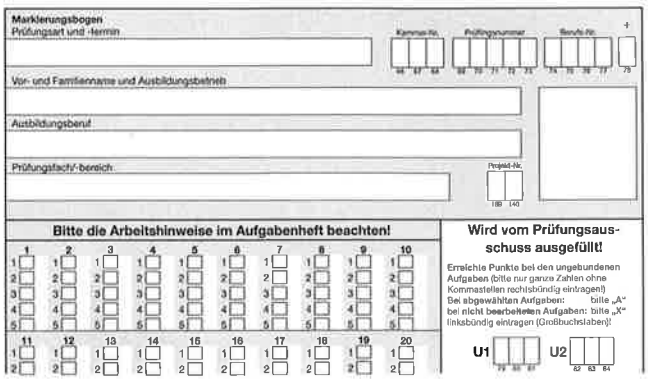
Prüfen Sie zunächst unbedingt, welcher Markierungsbogen für Sie beigelegt ist.

Scan-Markierungsbogen mit QR-Code, blauer Rahmen



Ist dieser Markierungsbogen beigelegt, lesen Sie bitte die Informationen auf **Seite 3**.

Durchschlag-Markierungsbogen ohne QR-Code, blau

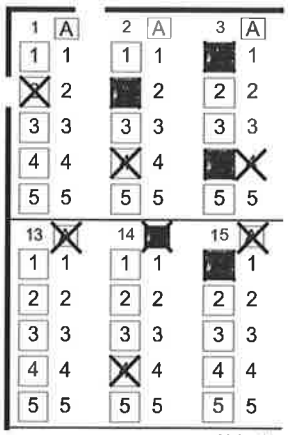


Ist dieser Markierungsbogen beigelegt, lesen Sie bitte die Informationen auf **Seite 4**.

Wichtige Hinweise zur Bearbeitung des Scan-Markierungsbogens

Bei den **gebundenen** Aufgaben in diesem Heft ist jeweils nur **eine** der 5 Auswahlantworten **richtig**. Sie dürfen deshalb nur **eine** ankreuzen. Kreuzen Sie mehr als eine oder keine Auswahlantwort an, gilt die Aufgabe als **nicht gelöst.**

Lesen Sie die Aufgabenstellung und die Auswahlantworten sorgfältig durch. Kreuzen Sie erst dann im Markierungsbogen die Ihrer Meinung nach richtige Auswahlantwort an (siehe Abb. 1, Aufgabe 1). Verwenden Sie hierfür unbedingt einen dunklen Kugelschreiber oder Faserstift, damit Ihre Kreuze eindeutig erkennbar sind.


Abb. 1

Sollten Sie ein Kreuz in ein falsches Feld gesetzt haben, machen Sie dieses unkenntlich und setzen Sie ein neues Kreuz an die richtige Stelle (siehe Abb. 1, Aufgabe 2).

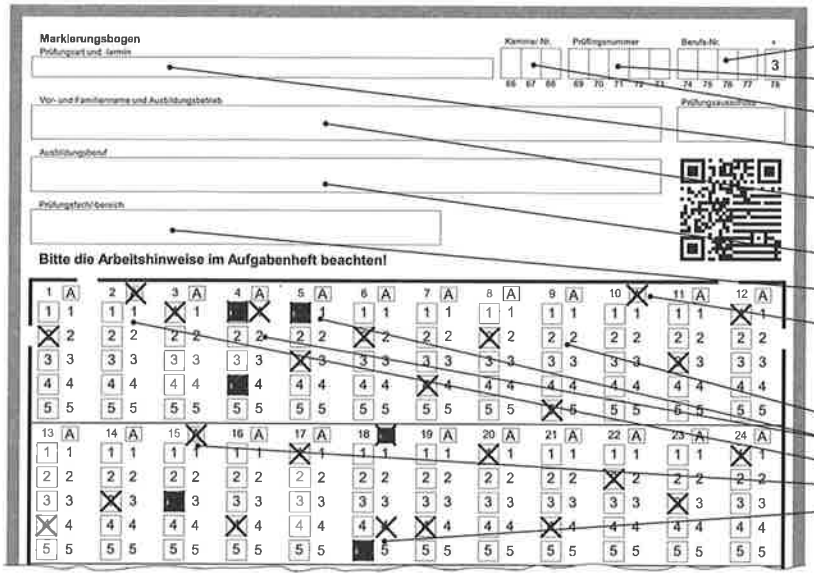
Sollten Sie ein bereits unkenntlich gemachtes Feld verwenden wollen, setzen Sie Ihr Kreuz rechts neben das Feld in die weiße Spalte (siehe Abb. 1, Aufgabe 3).

Von den 18 gebundenen Aufgaben müssen Sie nur 15 bearbeiten. Entscheiden Sie, welche 3 Aufgaben Sie nicht lösen wollen, und kreuzen Sie bei diesen jeweils das Feld A im Markierungsbogen an (siehe Abb. 1, Aufgabe 13).
Wenn Sie bei keiner Aufgabe das Feld A ankreuzen, werden die letzten 3 Aufgaben nicht gewertet. Nicht bearbeitete Aufgaben gelten als nicht gelöst.

Sollten Sie eine bereits abgewählte Aufgabe doch lösen wollen, setzen Sie Ihr Kreuz und machen Sie Feld A unkenntlich (siehe Abb. 1, Aufgabe 14).

Möchten Sie eine Aufgabe abwählen, die Sie bereits angekreuzt haben, machen Sie das Feld unkenntlich und kreuzen Sie das Feld A dieser Aufgabe an (siehe Abb. 1, Aufgabe 15).

Muster eines Scan-Markierungsbogens



Bitte prüfen Sie die Daten oder tragen Sie ein:

- Ihre Berufsnummer
- Ihre Prüflingsnummer
- Die Nummer Ihrer IHK, falls bekannt
- Prüfungsart und -termin
- Ihren Vor- und Familiennamen sowie Ihren Ausbildungsbetrieb
- Ihren Ausbildungsberuf
- Hier „Wirtschafts- und Sozialkunde“
- Kreuzen Sie bei den 3 abgewählten Aufgaben Feld A an

Bearbeitungsbeispiele für korrekte Einträge:
- bearbeitete Aufgabe
- bearbeitete Aufgabe mit geänderter Lösung
- abgewählte Aufgabe
- bearbeitete Aufgabe, die doch abgewählt wurde
- abgewählte Aufgabe, die doch gelöst wurde

Ihre Industrie- und Handelskammer wünscht Ihnen viel Erfolg!

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.
Beispielhafte Hinweise auf bestimmte Produkte erfolgen ausschließlich zum Veranschaulichen der Produktanforderung beziehungsweise zum Verständnis der jeweiligen Prüfungsaufgabe. Diese Hinweise haben keinen bindenden Produktcharakter.

Wichtige Hinweise zur Bearbeitung des Durchschlag-Markierungsbogens

Bei den **gebundenen** Aufgaben in diesem Heft ist jeweils nur **eine** der 5 Auswahlantworten **richtig**. Sie dürfen deshalb nur **eine** ankreuzen. Kreuzen Sie mehr als eine oder keine Auswahlantwort an, gilt die Aufgabe als **nicht gelöst.**

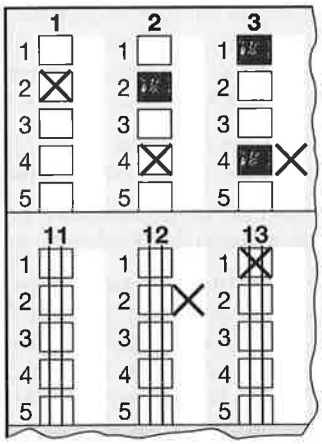


Abb. 1

Lesen Sie die Aufgabenstellung und die Auswahlantworten sorgfältig durch. Kreuzen Sie erst dann im Markierungsbogen die Ihrer Meinung nach richtige Auswahlantwort an (siehe Abb. 1, Aufgabe 1). Verwenden Sie hierfür unbedingt einen Kugelschreiber, damit Ihre Kreuze auch auf dem Durchschlag eindeutig erkennbar sind.

Sollten Sie ein Kreuz in ein falsches Feld gesetzt haben, machen Sie dieses unkenntlich und setzen Sie ein neues Kreuz an die richtige Stelle (siehe Abb. 1, Aufgabe 2).

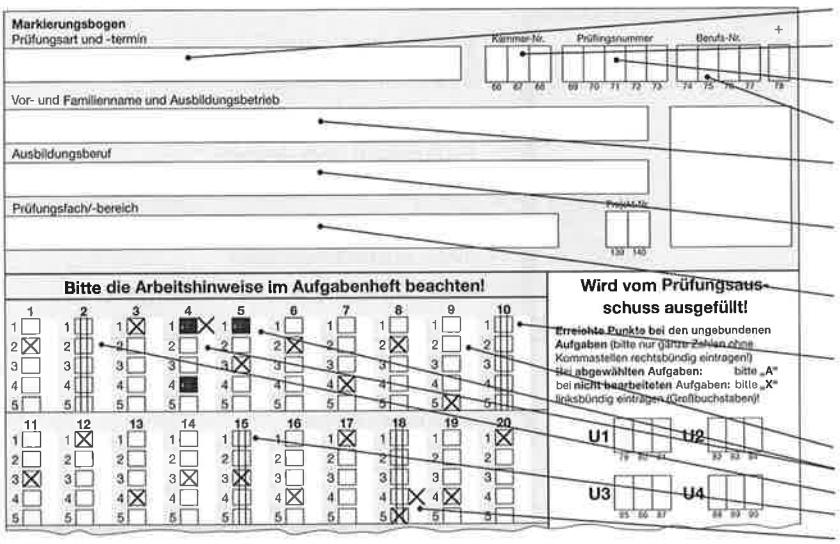
Sollten Sie ein bereits unkenntlich gemachtes Feld verwenden wollen, setzen Sie Ihr Kreuz rechts neben das Feld in die weiße Spalte (siehe Abb. 1, Aufgabe 3).

Von den 18 gebundenen Aufgaben müssen Sie nur 15 bearbeiten. Entscheiden Sie, welche 3 Aufgaben Sie nicht lösen wollen, und streichen Sie diese im Markierungsbogen durch (siehe Abb. 1, Aufgabe 11).
Wenn Sie keine Aufgaben durchstreichen, werden die letzten 3 Aufgaben nicht gewertet. Nicht bearbeitete Aufgaben gelten als nicht gelöst.

Sollten Sie eine bereits abgewählte Aufgabe doch lösen wollen, setzen Sie Ihr Kreuz rechts neben das Feld in die weiße Spalte (siehe Abb. 1, Aufgabe 12).

Möchten Sie eine Aufgabe abwählen, die Sie bereits angekreuzt haben, streichen Sie diese durch (siehe Abb. 1, Aufgabe 13).

Muster eines Durchschlag-Markierungsbogens



Tragen Sie bitte ein:

Prüfungsart und -termin

Die Nummer Ihrer IHK, falls bekannt

Ihre Prüflingsnummer

Ihre Berufsnummer

Ihren Vor- und Familiennamen sowie Ihren Ausbildungsbetrieb

Ihren Ausbildungsberuf

Hier „Wirtschafts- und Sozialkunde"

Streichen Sie von den abgewählten Aufgaben die Markierungsfelder durch

Bearbeitungsbeispiele für korrekte Einträge:
- bearbeitete Aufgabe
- bearbeitete Aufgabe mit geänderter Lösung
- abgewählte Aufgabe
- bearbeitete Aufgabe, die abgewählt wird
- abgewählte Aufgabe, die doch gelöst wird

Ihre Industrie- und Handelskammer wünscht Ihnen viel Erfolg!

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.
Beispielhafte Hinweise auf bestimmte Produkte erfolgen ausschließlich zum Veranschaulichen der Produktanforderung beziehungsweise zum Verständnis der jeweiligen Prüfungsaufgabe. Diese Hinweise haben keinen bindenden Produktcharakter.

Prüfungsaufgaben-Beschreibung

Betrieb:	**AllPrint GmbH, Köln** Geschäftsführer Dr. Peter Block
Beschäftigte:	– 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Produktion und Verwaltung (davon 7 Schwerbehinderte) – 10 Leiharbeiter – 20 Auszubildende (davon 2 Schwerbehinderte)
Mitwirkungsgremien:	Im Betrieb gibt es einen Betriebsrat und eine Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV). Der Betrieb ist Mitglied im Arbeitgeberverband Bundesverband Druck und Medien (bvdm).

Die AllPrint GmbH gestaltet und produziert Druckprodukte aller Art.
Der Betrieb ist auch Online-Anbieter und beliefert Kunden europaweit.

Weiter nächste Seite!

U1

Bewertung (10 bis 0 Punkte)

Die AllPrint GmbH produziert am Hauptsitz in Köln und an drei weiteren Standorten. Ein Schwerpunkt der Angebotspalette ist der Druck großformatiger Werbebanner.
Wie für viele Unternehmen war das Geschäftsjahr 2021 coronabedingt schwierig.
In einer Betriebsversammlung stellt der Geschäftsführer der AllPrint GmbH, Dr. Block, u. a. folgende Daten zur Wirtschaftlichkeit des Unternehmens und der Arbeitsproduktivität der vier Standorte vor.

WIRTSCHAFTLICHE DATEN 2021	
Kosten	10 000 000,- EUR
Umsatz	9 000 000,- EUR
Eingesetztes Eigenkapital	5 000 000,- EUR

1. Berechnen Sie den Gewinn. (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

2. Arbeitet die AllPrint GmbH wirtschaftlich? Begründen Sie Ihre Antwort. (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

3. Ermitteln Sie die Arbeitsproduktivität der vier Standorte und tragen Sie die Werte in die Tabelle ein. (4 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Produktivität der Standorte (Werbebannerdruck)			
Standort	**Arbeitsstunden (h)**	**Produktionsmenge (St.)**	**Arbeitsproduktivität (St./h)**
Düsseldorf	150	450	
Essen	140	700	
Köln	180	720	
Aachen	100	450	

4. Ergänzen Sie die beiden folgenden Lösungssätze. (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

– Am produktivsten arbeitet der Standort _____.

– Der Standort _____ hat die niedrigste Arbeitsproduktivität.

Ergebnis U1

Punkte

Bitte die Punktezahl in das Feld U1 des blauen Markierungsbogens eintragen.

1

Wie kann der Betrieb die Arbeitsproduktivität erhöhen?

(1) Durch Erhöhung der Anzahl der Überstunden

(2) Durch Herabsetzen der wöchentlichen Arbeitszeit

(3) Durch Einführung von Schichtarbeit

(4) Durch Einstellung neuer Mitarbeiter

(5) Durch Erhöhung der Produktionsmenge je geleisteter Arbeitsstunde

2

Was ist das oberste Ziel einer erwerbswirtschaftlich betriebenen Unternehmung?

(1) Erwirtschaften von Gewinn

(2) Produktion von Gütern oder Dienstleistungen

(3) Steigerung des Umsatzes

(4) Sicherung der Arbeitsplätze

(5) Marktgerechte Versorgung der Verbraucher

3

Zu welcher Gruppe der Unternehmungen gehört die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)?

(1) Stille Gesellschaften

(2) Einzelunternehmungen

(3) Personengesellschaften

(4) Genossenschaften

(5) Kapitalgesellschaften

4

Was wird durch Rationalisierung der Fertigung angestrebt?

(1) Produktivität senken

(2) Kapitaleinsatz verringern

(3) Leistungsdruck steigern

(4) Schichtarbeit abbauen

(5) Produktionskosten senken

U2

In der Betriebsversammlung berichtet der Geschäftsführer, dass sich die Auftragslage coronabedingt deutlich verschlechtert habe. Dies betrifft besonders den Messebereich.
Er teilt mit, dass Wettbewerber bereits verkauft oder übernommen wurden. Er kann für die AllPrint GmbH einen Betriebsübergang in absehbarer Zeit nicht ausschließen.
Der Betriebsrat erstellt einen Informationsflyer über die Auswirkungen und Pflichten nach einem Betriebsübergang.
Setzen Sie die folgenden Begriffe richtig in den Text ein. (10 Pkte.)

Betriebsübergang - Betriebszugehörigkeit - BGB - einstellen - fortführen - materielle - Miete - Pflichten - Rechtsgeschäft - Tarifverträge

Aufgabenlösung:

Betriebsübergang

Was ist ein Betriebsübergang?

Es ist gleich, ob Übernahme oder Unternehmensverkauf, Ausgründung oder Outsourcing – rechtlich handelt es sich in der Regel um einen Betriebsübergang, der unter § 613a Bürgerliches Gesetzbuch (_____) fällt.

Bei einem Betriebsübergang hat der Unternehmer Auswirkungen auf die Arbeitsverhältnisse, _____, Betriebsvereinbarungen, das Haftungssystem und das Kündigungsrecht zu beachten.

Voraussetzungen:

Ein Betriebsübergang liegt vor, wenn infolge eines Übergangs durch Rechtsgeschäft der Betriebsinhaber wechselt. Folgende Voraussetzungen müssen im Einzelnen u. a. erfüllt sein:

Betriebs(teil)begriff:

Der _____ kann entweder den ganzen Betrieb oder einen Betriebsteil betreffen.

Übertragung wesentlicher Betriebsmittel:

Wesentliche _____ Betriebsmittel sind Grundstücke, Gebäude, Maschinen, Anlagen etc. Allerdings werden nur diejenigen Betriebsmittel dazu gerechnet, die zur eigenwirtschaftlichen Nutzung (z. B. durch Pacht, _____) überlassen sind.

Übergang durch Rechtsgeschäft:

Die Übertragung erfolgt durch _____. Davon umfasst werden alle Fälle der Fortführung im Rahmen vertraglicher und rechtsgeschäftlicher Beziehungen (z.B. Kauf, Schenkung, Verpachtung des Betriebs, Pächterwechsel, Verschmelzung und Spaltung von Unternehmen).

Wechsel des Inhabers:

Der Betriebsübergang tritt mit dem Wechsel der Person des Betriebsinhabers ein. Der bisherige Inhaber muss seine wirtschaftliche Betätigung in dem Betrieb _____.

Tatsächliche Fortführung des Betriebs(teils) durch den Übernehmer:

Der neue Inhaber muss den Betrieb(steil) im eigenen Namen bzw. eigener Inhaberschaft tatsächlich _____.

Wahrung der Identität:

Die vom Erwerber fortgeführte Tätigkeit muss im Wesentlichen mit der bisherigen gleichartig sein.

Auswirkungen auf die Arbeitsverhältnisse:

Der neue Betriebsinhaber tritt in alle Rechte und _____ der bestehenden Arbeitsverhältnisse bzw. Ausbildungsverhältnisse ein. Der Betriebsübergang bewirkt also automatisch einen Arbeitgeberwechsel. Das bedeutet:

– Löhne und Gehälter, Gratifikationen und andere Sonderleistungen, Arbeitgeberdarlehen, Urlaubs- und Entgeltfortzahlungspflichten usw. gelten fort.

– die Dauer der bisherigen _____ zählt bei der Berechnung von Wartezeiten (z. B. zur Berechnung der Kündigungsfristen) etc. mit.

In Anlehnung an: https://www.ihk-limburg.de/recht/arbeits-und-sozialrecht/betriebsuebergang-2303538 (gekürzt) Aufruf 15.06.2021

Bewertung (10 bis 0 Punkte)

Ergebnis U2

Punkte

Bitte die Punktezahl in das Feld U2 des blauen Markierungsbogens eintragen.

5

Der Betriebsrat hatte im Vorfeld erfahren, dass die Geschäftsführung weitreichende Veränderungen plant. Zur Unterstützung hat er einen Gewerkschaftsvertreter von Ver.di eingeladen. Darf der Gewerkschaftsvertreter laut BetrVG an dieser Betriebsversammlung teilnehmen?

(1) Ja, wenn die Gewerkschaft im Betrieb vertreten ist.

(2) Ja, wenn der Arbeitgeber damit einverstanden ist.

(3) Ja, wenn die Betriebsversammlung außerhalb des Betriebs durchgeführt wird.

(4) Ja, wenn die Mehrheit der Arbeitnehmer zustimmt.

(5) Ja, wenn auch der Arbeitgeber teilnimmt.

6

Die Auszubildenden machen sich Sorgen über die Zukunft ihrer Ausbildung. Hat die Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) in dieser Situation das Recht, selbst mit der Geschäftsführung der AllPrint GmbH zu verhandeln?

(1) Ja, weil es um Fragen ihrer Berufsausbildung geht.

(2) Nein, denn mit der Geschäftsführung verhandelt nur der Vorsitzende des Betriebsrats.

(3) Ja, wenn es um die Abschlussprüfung geht.

(4) Nein, sie muss den Betriebsrat einschalten.

(5) Ja, aber nur, wenn es um Fragen des Berufsschulunterrichts geht.

Weiter nächste Seite!

U3

Bewertung (10 bis 0 Punkte)

Im Unternehmen kursieren Gerüchte über Stilllegung von Standorten und Massenentlassungen. Für den Betriebsrat der AllPrint GmbH stellt sich die Frage, ob er bei möglichen Betriebsänderungen zu beteiligen ist.

1. Stellen Sie anhand des beiliegenden Auszugs aus dem Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) fest, warum der Betriebsrat bei einer Betriebsänderung zu beteiligen ist. Begründen Sie Ihre Antwort. (4 Pkte.)

Betriebsverfassungsgesetz

§ 111 Betriebsänderungen

In Unternehmen mit in der Regel mehr als zwanzig wahlberechtigten Arbeitnehmern hat der Unternehmer den Betriebsrat über geplante Betriebsänderungen, die wesentliche Nachteile für die Belegschaft oder erhebliche Teile der Belegschaft zur Folge haben können, rechtzeitig und umfassend zu unterrichten und die geplanten Betriebsänderungen mit dem Betriebsrat zu beraten. (...)

Als Betriebsänderungen im Sinne des Satzes 1 gelten

1. Einschränkung und Stilllegung des ganzen Betriebs oder von wesentlichen Betriebsteilen,
2. Verlegung des ganzen Betriebs oder von wesentlichen Betriebsteilen,
3. Zusammenschluss mit anderen Betrieben oder die Spaltung von Betrieben,
4. grundlegende Änderungen der Betriebsorganisation, des Betriebszwecks oder der Betriebsanlagen,
5. Einführung grundlegend neuer Arbeitsmethoden und Fertigungsverfahren.

Aufgabenlösung:

2. In welcher Form muss der Betriebsrat beteiligt werden? (4 Pkte.)

Aufgabenlösung:

3. Beurteilen Sie die Einflussmöglichkeiten des Betriebsrats in diesem Fall. (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Ergebnis U3

Punkte

Bitte die Punktezahl in das Feld U3 des blauen Markierungsbogens eintragen.

7

Im Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) sind die Rechte des Betriebsrats abgestuft. Welches Recht wirkt dabei am stärksten auf Entscheidungen des Arbeitgebers ein?

1. Unterrichtungsrecht
2. Vorschlagsrecht
3. Anhörungsrecht
4. Beratungsrecht
5. Mitbestimmungsrecht

8

Welches Gericht ist zuständig, wenn es zwischen der Geschäftsführung und dem Betriebsrat zu *nicht* lösbaren Auseinandersetzungen kommt?

1. Das Sozialgericht
2. Das Amtsgericht
3. Das Verwaltungsgericht
4. Das Arbeitsgericht
5. Das Finanzgericht

Weiter nächste Seite!

U4

Bewertung (10 bis 0 Punkte)

Die angekündigte Betriebsänderung wird realisiert. Die AllPrint GmbH wird an die print$^{4.0}$ GmbH (Aachen) verkauft. Der neue Eigentümer will nicht alle Standorte erhalten und plant betriebsbedingte Kündigungen. Es sollen in einem aus vier Arbeitnehmern bestehenden Bereich zwei Mitarbeiter eine betriebsbedingte Kündigung erhalten. Alle verrichten die gleiche Arbeit.



Name	Alter	In der Firma seit	Familienstand	Schwerbehindert
Helene Graf	34	8 Jahren	Ledig	Nein
Karl Mayer	56	22 Jahren	Verheiratet, 2 Kinder	Nein
Heidi Brandt	55	16 Jahren	Geschieden, 1 Kind	Nein
Jürgen Schmidt	48	17 Jahren	Ledig	Nein

1. Welchen zwei Mitarbeitern darf das Unternehmen unter Berücksichtigung der Sozialauswahl kündigen? (2 Pkte.)
   Hinweis: Alle Faktoren haben das gleiche Gewicht.

Aufgabenlösung:

2. Mit welcher Frist kann den ausgewählten Personen gekündigt werden? (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

3. Welche vier Gründe werden bei jeder Sozialauswahl berücksichtigt? (4 Pkte.)

Aufgabenlösung:

4. Die Arbeitnehmer sind mit der Kündigung nicht einverstanden. Welche Möglichkeiten haben sie? Nennen Sie zwei. (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Ergebnis U4

Punkte

Bitte die Punktezahl in das Feld U4 des blauen Markierungsbogens eintragen.

9

Der Betriebsrat und die neue Geschäftsführung der print 4.0 GmbH können sich nicht über Interessensausgleich und Sozialplan einigen. Welche Institution kann nach dem Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) eine Entscheidung herbeiführen?

(1) Industrie- und Handelskammer
(2) Arbeitgeberverband
(3) Sozialamt
(4) Einigungsstelle
(5) Gewerkschaften

10

Welche Voraussetzung muss Helene Graf erfüllen, damit für sie der allgemeine Kündigungsschutz nach Kündigungsschutzgesetz (KSchG) gilt?

(1) Sie muss das 21. Lebensjahr vollendet haben.
(2) Sie muss deutsche Staatsangehörige sein.
(3) Sie muss verheiratet sein.
(4) Sie muss dem Betrieb ohne Unterbrechung länger als sechs Monate angehören.
(5) Sie muss in Vollzeit beschäftigt sein.

11

Helene Graf hält diese Kündigung für ungerechtfertigt. Innerhalb welcher Frist nach Zugang der Kündigung muss sie beim Arbeitsgericht Kündigungsschutzklage erheben?

(1) 8 Wochen
(2) 6 Wochen
(3) 4 Wochen
(4) 3 Wochen
(5) 2 Wochen

12

In welchem Fall ist eine außerordentliche (fristlose) Kündigung möglich?

(1) Bei lang anhaltender Krankheit des Arbeitnehmers
(2) Bei anhaltendem Auftragsmangel der Firma
(3) Bei wiederholter Arbeitsverweigerung durch den Arbeitnehmer
(4) Bei unentschuldigtem Fernbleiben von der Arbeit
(5) Bei Weigerung eines Auszubildenden, Überstunden zu machen

U5

Der Mitarbeiterin Nina Derpmeier ist die Situation beim neuen Eigentümer zu unsicher. Sie sieht gute Chancen, sich beruflich verbessern zu können. Für Bewerbungen bei anderen Betrieben wünscht sie ein qualifiziertes Arbeitszeugnis.
Gemäß der gesetzlichen Vorschriften darf das Zeugnis eines Arbeitgebers für einen Arbeitnehmer nur bestimmte Angaben enthalten. Die unten stehende Liste enthält sechs Angaben.

1. Welche Angaben dürfen in einem einfachen Arbeitszeugnis stehen und welche gehören zusätzlich in ein qualifiziertes Arbeitszeugnis? Entscheiden Sie durch Eintragen der Buchstaben in die untenstehenden Felder. (6 Pkte.)

   A – Beschreibung der Tätigkeiten, mit denen der Arbeitnehmer/die Arbeitnehmerin beschäftigt war
   B – Arbeitsqualität und -tempo
   C – Sozialverhalten gegenüber Kollegen/Kolleginnen und Vorgesetzten
   D – Besondere Erfolge im Zusammenhang mit der Tätigkeit
   E – Dauer der Beschäftigung im Unternehmen
   F – Engagement

Aufgabenlösung:

Angaben in einem einfachen Arbeitszeugnis				
Zusätzliche Angaben in einem qualifizierten Arbeitszeugnis				

2. Nina Derpmeier erhält ihr Arbeitszeugnis mit der Formulierung: „Frau Derpmeier hat die übertragenen Arbeiten zu unserer Zufriedenheit erledigt".
   Verändern Sie die Aussage an der freien Textstelle, sodass eine bessere Beurteilung entsteht. (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Bessere Beurteilung:
„Frau Derpmeier hat die übertragenen Arbeiten zu unserer ..... Zufriedenheit erledigt."

3. Nina Derpmeier liest in ihrem Arbeitszeugnis, dass sie „häufig zu spät zur Arbeit" kam.
   Darf diese Formulierung in dem Arbeitszeugnis enthalten sein? Begründen Sie Ihre Aussage. (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Bewertung (10 bis 0 Punkte)

Ergebnis U5

Punkte

Bitte die Punktezahl in das Feld U5 des blauen Markierungsbogens eintragen.

13

Aufgrund der negativen Formulierung im Arbeitszeugnis möchte Nina Derpmeier ihre Personalakte einsehen. Ist das zulässig?

(1) Ja, aber nur, wenn der Betriebsrat sie begleitet.

(2) Nein, die Personalakte darf nur vom Arbeitgeber eingesehen werden.

(3) Ja, aber nur, wenn ein Rechtsstreit vor dem Arbeitsgericht anhängig ist.

(4) Nein, die Personalakte unterliegt dem Betriebsgeheimnis.

(5) Ja, laut Betriebsverfassungsgesetz hat sie das Recht.

14

Welche Aussage über das qualifizierte Arbeitszeugnis ist *falsch*?

(1) Es soll dem Arbeitnehmer eine Chance auf dem Arbeitsmarkt geben.

(2) Es muss vom Wohlwollen für den Arbeitnehmer getragen sein.

(3) Es muss die für die Gesamtbeurteilung des Arbeitnehmers wesentlichen Angaben enthalten.

(4) Es muss den Grund für die Auflösung des Arbeitsverhältnisses enthalten.

(5) Es muss in seinen Aussagen der Wahrheit entsprechen.

15

Das Arbeitszeugnis hebt die Fachkompetenz von Nina Derpmeier hervor. Woran ist die Fachkompetenz einer Mitarbeiterin zu erkennen?

(1) An der Bereitschaft, für den Betriebsrat zu kandidieren

(2) An der Fähigkeit, fachliche Probleme sicher zu lösen

(3) An der Höhe seines Arbeitsentgelts

(4) An der Bereitschaft, jederzeit Überstunden zu leisten

(5) An der Mitgliedschaft in der Gewerkschaft

Weiter nächste Seite!

U6

Nina Derpmeier wohnt grenznah in der Stadt Aachen. Sie plant auch Bewerbungen in den benachbarten Niederlanden. Dort sollen die Arbeitschancen in der Medienbranche aktuell sehr gut sein.

1. Kann Nina als deutsche Staatsbürgerin in den Niederlanden einen Arbeitsvertrag abschließen? Begründen Sie Ihre Antwort. (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

2. Bei ihrer Bewerbung will sie u. a. den „Europass" verwenden. Welchen Vorteil bietet ihr dieses Dokument? (2 Pkte.)

europass

Aufgabenlösung:

3. Der „Europass" besteht aus unterschiedlichen Informationsbausteinen. Nennen Sie zwei dieser Bausteine. (4 Pkte.)

Aufgabenlösung:

4. In welchen Ländern ist der „Europass" anerkannt? (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Bewertung (10 bis 0 Punkte)

Ergebnis U6

Punkte

Bitte die Punktezahl in das Feld U6 des blauen Markierungsbogens eintragen.

16

Die print $^{4.0}$ GmbH (Aachen) möchte ihre Produkte auch in den Niederlanden anbieten. Darf sie das?

(1) Nein, dies ist aus steuerlichen Gründen nicht möglich.

(2) Ja, das Unternehmen muss dann aber eine Zweigniederlassung in den Niederlanden eröffnen.

(3) Ja, aber das Unternehmen muss zuerst eine Genehmigung der IHK beantragen.

(4) Ja, der freie Waren- und Dienstleistungsverkehr in der EU macht das möglich.

(5) Ja, das Unternehmen muss aber nachweisen, dass es ausschließlich niederländische Mitarbeiter beschäftigt.

17

Welches Ziel verfolgt die Europäische Union mit dem Förderprogramm Erasmus+?

(1) Förderung des europäischen Kulturaustausches

(2) Förderung des internationalen Güterverkehrs auf der Schiene

(3) Förderung der allgemeinen und beruflichen Bildung in Europa

(4) Förderung von Forschung und Entwicklung in Europa

(5) Förderung strukturschwacher Regionen in Europa

18

Der Europäische Binnenmarkt ist der gemeinsame Wirtschaftsraum der Staaten der Europäischen Union. Welche ist *keine* „Grundfreiheit" innerhalb des Binnenmarkts?

(1) Freier Personenverkehr

(2) Freier Warenverkehr

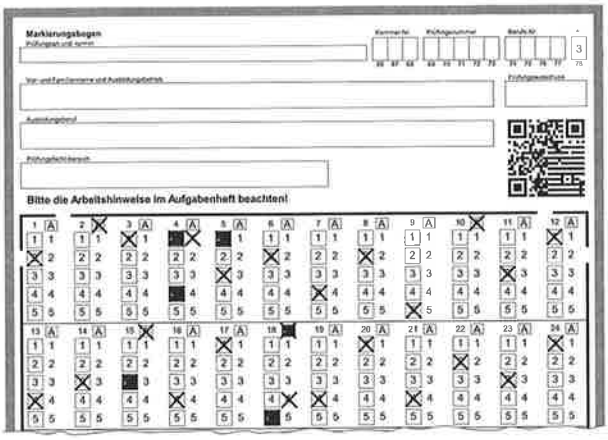
(3) Freier Dienstleistungsverkehr

(4) Freier Kapitalverkehr

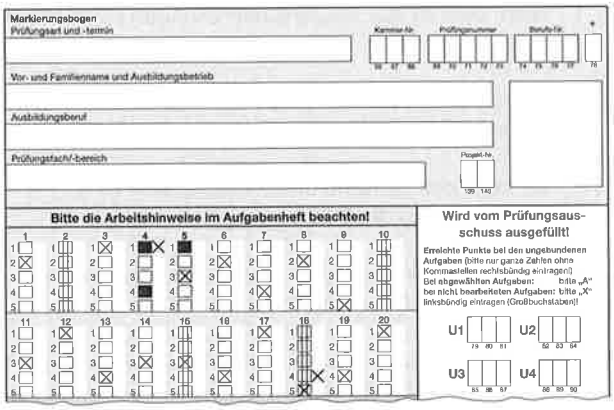
(5) Freier Flugverkehr

Bitte Rückseite beachten!

Haben Sie auf dem **Scan-Markierungsbogen** alle Angaben entsprechend **Seite 3** geprüft bzw. eingetragen? **Bei fehlenden oder uneindeutigen Angaben kann der Markierungsbogen nicht ausgewertet werden. Spätere Reklamationen können nicht berücksichtigt werden!**



Haben Sie auf dem **Durchschlag-Markierungsbogen** alle Angaben entsprechend **Seite 4** geprüft bzw. eingetragen? **Bei fehlenden oder uneindeutigen Angaben kann der Markierungsbogen nicht ausgewertet werden. Spätere Reklamationen können nicht berücksichtigt werden!**



Bitte beachten Sie:
Haben Sie von den ungebundenen Aufgaben U1 bis U6 eine Aufgabe abgewählt und durchgestrichen?

Wird vom Prüfungsausschuss ausgefüllt.

Erreichte Punkte bei den ungebundenen Aufgaben

max. 50 Punkte

Die Ergebnisse **U1** bis **U6** bitte in die dafür vorgesehenen Felder des Markierungsbogens eintragen!

Datum

Prüfungsausschuss